



CITTÀ DI CAMPOBASSO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Schema di Convenzione, ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267/2000, tra i comuni dell'Ambito Territoriale Sociale Medio Molise per l'esercizio e la gestione in forma associata del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e socio-sanitari territoriali
APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaventisei** il giorno **nove** del mese di **marzo** alle ore **0:00** in Campobasso, nella sala delle adunanze consiliari.

Previo avviso scritto, consegnato in tempo utile a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale di Campobasso in seduta Pubblica Straord. urgenza di Prima convocazione, sotto la presidenza del Consigliere Giovanni Varra e con la partecipazione del Segretario Generale del Comune Anna Maria Guglielmi.

SONO INTERVENUTI I CONSIGLIERI:

Forte Marialuisa	Presente	Montanaro Pietro G.	Presente
Annuario Mario	Presente	Pascale Alessandro	Assente
Bozza Giuseppina	Presente	Pilone Francesco	Presente
Cefaratti Nicola	Assente	Praitano Luca	Presente
Colagiovanni Salvatore	Presente	Ramundo Stefano	Presente
De Benedittis Aldo	Presente	Ruta Giuseppe	Assente
De Iasio Vincenzo	Presente	Sanginario Francesco	Presente
De Lucia Sabusco Sandra	Presente	Terzano Bartolomeo	Presente
Di Claudio Stefania	Assente	Tramontano Alberto	Presente
Di Giorgio Giovanni	Presente	Trivisonno Annamaria	Presente
Esposito Domenico	Presente	Trivisonno Antonella	Presente in videoconferenza
FIMIANI MARIA- CONCETTA	Presente	Varra Giovanni	Presente
Iafigliola Sabino	Presente	Vinciguerra Antonio	Presente in videoconferenza
Lombardi Stefano	Assente	Viola Giovanna	Presente
Lopriore Liberio	Presente in videoconferenza	Andreola Valter	Presente
Madonna Antonio	Presente in videoconferenza	Messere Nicola	Presente in videoconferenza
Maroncelli Gianluca	Presente		

presenti num. 28 e assenti num. 5.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Delibera Numero 12 Del 09-03-26

IL CONSIGLIO COMUNALE

Assente: Afzaal Ahmed

PREMESSO CHE

- la Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186/L del 13 novembre 2000, all’art. 1 rubricato “Principi generali e finalità” recita: “La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”;
- la stessa legge all’articolo 19 attribuisce ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali, svolti a livello locale, concorrendo alla programmazione regionale, in particolare, attraverso la predisposizione dei Piani di Zona all’interno degli ambiti territoriali come definiti dalla Regione. Tali funzioni sono esercitate dai Comuni associati a livello di ambito territoriale, adottando gli assetti organizzativi più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 267/2000;
- l’art. 131 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, conferisce alle Regioni ed agli Enti locali tutte le funzioni ed i compiti amministrativi nella materia dei servizi sociali;
- il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. all’articolo 13 stabilisce che “spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito a altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Il Comune, per l’esercizio delle funzioni in Ambiti Territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia”;
- la Legge Costituzionale n. 3/2001 ha modificato il Titolo V della Costituzione, attribuendo alle Regioni la potestà legislativa primaria rispetto alla materia socio-assistenziale ed ai Comuni le funzioni amministrative in materia dei servizi sociali;
- l’articolo 33 della legge regionale del Molise n. 13/2014, al comma 1, dispone che: “la gestione associata delle funzioni, dei servizi e degli interventi di competenza dei Comuni avviene nelle forme previste dalla legislazione vigente”; la legislazione vigente è il Testo Unico degli enti locali (TUEL), Dlgs n. 267/2000, che definisce le forme associative negli articoli 30 – 34;

- la Legge n. 234/2021 qualifica gli ambiti territoriali sociali (ATS) quale sede territoriale ed organizzativa necessaria in cui programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS (Livelli essenziali prestazioni sociali), quest'ultimi come ampliati nell'ultima Legge di bilancio 2026, L. 199/2025;

VISTA la legge regionale 6 maggio 2014, n. 13 “Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali”, con la quale la Regione Molise ha attuato, anche sul piano formale, il recepimento della succitata legge statale 8 novembre 2000 n. 328;

VISTO l'ultimo Piano Sociale Nazionale dei servizi e degli interventi sociali 2024-2026, licenziato, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 147/2017, dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale il 28.11.2024, ed approvato con Decreto Interministeriale del 2 aprile 2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26.05.2025);

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale del Molise n. 34 del 3.06.2025 con la quale è stato approvato, ai sensi della L.R. n. 13/2014, il Piano Sociale Regionale 2025–2027 e Piano Regionale di contrasto alla povertà 2025-2027, di seguito PSR (Pubblicazione BURM - edizione straordinaria n. 30 del 17.06.2025);

CONSIDERATO CHE nel summenzionato documento di programmazione regionale sono stati definiti:

- l'assetto organizzativo degli ambiti sociali, prevedendone, in virtù del principio dell'omogeneità territoriale con i Distretti Sanitari e i Centri per l'Impiego, la rimodulazione da sette a tre, ovvero:
 - ATS Alto Molise che ricomprende i Comuni afferenti agli ex ATS di Isernia, di Agnone e Venafro;
 - ATS Medio Molise che ricomprende i Comuni afferenti agli ex ATS di Campobasso e Riccia – Bojano;
 - ATS Basso Molise che ricomprende i Comuni afferenti agli ex ATS di Termoli e Larino;
- l'iter amministrativo di costituzione dei nuovi ATS e di approvazione del rispettivo Piano Sociale di Zona (PDZ), come esplicitato nel cronoprogramma ivi contemplato;
- il sistema di governance multilivello al quale ogni ATS dovrà tendere nel corso del triennio come modello organizzativo di governo locale per il pieno raggiungimento dei LEPS, ovvero funzionale all'implementazione dell'infrastruttura sociale di sistema in grado di integrare i servizi sociali con quelli sanitari, dell'istruzione e con le politiche attive del lavoro, oltre che con il terzo settore;
- il catalogo degli interventi e dei servizi sociali minimi (tabella A cap. 2 del PSR) che ogni ATS, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa e regolamentare, è chiamato a programmare, attuare e gestire sul territorio di competenza nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto dei target di spesa e di servizio fissati a livello regionale nazionale (tabelle C e D cap. 2 del PSR), ferma restando la possibilità di prevedere nel Piano Sociale di Zona ulteriori servizi aggiuntivi;

RILEVATO CHE in virtù dell'iter amministrativo anzidetto, l'effettiva operatività gestionale dei nuovi ATS decorre dall'entrata in vigore dei rispettivi Piani di Zona, previa attuazione di tutti gli adempimenti presupposti, tra i quali, nell'ordine:

- l'approvazione degli elenchi regionali degli idonei al ruolo di coordinatore d'ambito e coordinatore strategico;
- la convocazione, entro i successivi 15 dalla pubblicazione dei predetti elenchi, della 1^seduta del neo Comitato dei Sindaci a cura del Sindaco del Comune più popoloso;
- l'individuazione e contrattualizzazione del Coordinatore d'Ambito da parte del Comune Capofila, entro 15 gg. dalla 1^seduta del CdS;
- l'approvazione del Piano Sociale di Zona entro 60 gg. dalla 1^seduta, ovvero 45 gg. dalla contrattualizzazione del coordinatore;
- passaggio di consegne tra i previgenti ATS di Campobasso e Riccia – Bojano e l'ATS Medio Molise attraverso la messa a disposizione di tutti i dati fisici, procedurali e finanziari necessari e presupposti alla continuità assistenziale oltre che all'efficacia e buon andamento dell'azione amministrativa;
- sottoscrizione della presente Convenzione;

ATTESO CHE in ossequio al sopra menzionato iter procedurale dettato dal sopra richiamato Piano Sociale Regionale, l'ATS Medio Molise ha provveduto agli adempimenti di competenza preordinati alla costituzione dell'ATS medesimo, e specificamente:

- svolgimento della 1^seduta, giusta Deliberazione CdS. N. 1 del 20.11.2025, nel corso della quale: si è costituito il Comitato dei Sindaci del costituendo ATS Medio Molise, approvato il relativo Regolamento di funzionamento, eletto il Presidente e il Vice Presidente dell'organo medesimo, individuata la Città di Campobasso quale Comune Capofila e demandato a quest'ultima l'individuazione del Coordinatore d'Ambito;
- presa d'atto, con Deliberazione CdS n. 1 del 12.02.2026, della designazione del Coordinatore d'Ambito, mediante conferimento, ai sensi dell'art. 110 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'incarico di Dirigente dell'Area "Direzione autonoma dell'Ambito Territoriale Sociale" del Comune di Campobasso, giusto Decreto Sindacale n. 2 dell'8.01.2026 e presa di servizio con decorrenza dal 16 gennaio 2026;
- individuazione della Convenzione – ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 – quale forma associativa di funzionamento dell'ATS Medio Molise per l'esercizio e la gestione in forma associata del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e socio-sanitari territoriali, contemplati nel Piano Sociale di Zona e/o in ulteriori strumenti di programmazione territoriale e/o in intese interistituzionali, ai sensi dell'articolo 33 della L.R. n. 13/2014, giusta Deliberazione CdS n. 2 del 12.02.2026;
- approvazione delle linee programmatiche di indirizzo per la definizione della proposta di Piano Sociale di Zona e relativo cronoprogramma, istituzione del tavolo di concertazione, ed istituzione del

tavolo tecnico territoriale con funzioni di supporto operativo al Coordinatore d'Ambito per la stesura del Piano Sociale di Zona, ancorché indispensabile per effettuare il passaggio di consegne tra i previgenti ATS di Campobasso e Riccia-Bojano e il nuovo ATS attraverso la messa a disposizione di tutti i dati fisici, procedurali e finanziari necessari e presupposti alla continuità assistenziale oltre che all'efficacia e buon andamento dell'azione amministrativa, giusta Deliberazione CdS. N. 3 del 12.02.2026;

RILEVATO CHE

- con Deliberazione del Comitato dei Sindaci del costituendo ATS Medio Molise n. 4 del 16.02.2026, quivi allegata (unitamente al *Regolamento sul funzionamento del Comitato dei Sindaci del costituendo ATS Medio Molise* approvato con relativa delibera n. 1 del 20/11/2025), è stato approvato lo schema della presente Convenzione per la gestione associata;
- con Deliberazione del Comitato dei Sindaci del costituendo ATS Medio Molise n. 5 del 24.11.2025, quivi allegata, è stata approvata la proposta di Piano Sociale di Zona dell'ATS Medio Molise;

RAVVISATA, pertanto, in ragione delle motivazioni fin qui addotte, di provvedere all'approvazione del suddetto schema di Convenzione, approvato con Deliberazione del Comitato dei Sindaci del costituendo ATS Medio Molise n. 4 del 16.02.2026, e che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTI i pareri resi dai Dirigenti delle aree interessate in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori reso con Verbale n. 2 del 06.03.2026, quivi allegato;

VISTI i verbali della V Commissione consiliare "Politiche Sociali", riunitasi nelle sedute del 23 e 24 febbraio 2026, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTO altresì l'emendamento alla bozza di Convenzione per i Servizi sociali e sanitari territoriali (Delibera n. 4 del 16.02.2026), presentato dal Consigliere Colagiovanni ed altri nel corso della seduta della V Commissione consiliare del 23.02.2026, approvato in Commissione a maggioranza dei presenti e anch'esso allegato al verbale allegato, a sua volta, al presente provvedimento;

VISTO, inoltre, l'Ordine del giorno concernente la "Salvaguardia dei livelli occupazionali", presentato dal Consigliere Esposito ed altri nel corso della seduta del Consiglio comunale del 9 marzo 2026, allegato al presente atto;

PRESO ATTO che il suddetto Ordine del giorno è stato approvato dal Consiglio comunale nella medesima seduta a maggioranza dei consiglieri presenti, come da scheda di votazione in allegato;

Procedutosi, pertanto, alle operazioni di voto, per appello nominale, per l'adozione del presente deliberato con il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 28 (Forte Marialuisa, Andreola Valter, Annuario Mario, Bozza Giuseppina, Colagiovanni Salvatore, De Benedittis Aldo, De Iasio Vincenzo, De Lucia Sabusco Sandra, Di Giorgio

Giovanni, Esposito Domenico, Fimiani Maria Concetta, Iafigliola Sabino, Lopriore Liberio, Madonna Antonio, Maroncelli Gianluca, Messere Nicola, Montanaro Pietro, Pilone Francesco, Praitano Luca, Ramundo Stefano, Sanginario Francesco, Terzano Bartolomeo, Tramontano Alberto, Trivisonno Annamaria, Trivisonno Antonella, Varra Giovanni, Vinciguerra Antonio, Viola Giovanna);

Consiglieri assenti n. 5 (Cefaratti Nicola, Di Claudio Stefania, Lombardi Stefano, Pascale Alessandro, Ruta Giuseppe,);

Voti favorevoli n. 26 (Forte Marialuisa, Andreola Valter, Annuario Mario, Bozza Giuseppina, Colagiovanni Salvatore, De Benedittis Aldo, De Iasio Vincenzo, De Lucia Sabusco Sandra, Di Giorgio Giovanni, Esposito Domenico, Fimiani Maria Concetta, Lopriore Liberio, Madonna Antonio, Maroncelli Gianluca, Messere Nicola, Montanaro Pietro, Praitano Luca, Ramundo Stefano, Sanginario Francesco, Terzano Bartolomeo, Tramontano Alberto, Trivisonno Annamaria, Trivisonno Antonella, Varra Giovanni, Vinciguerra Antonio, Viola Giovanna);

Consiglieri contrari n. 1 (Pilone Francesco);

Consiglieri astenuti n. 1 (Iafigliola Sabino).

Con **26 voti favorevoli**, **1 contrario**, resi nelle forme di legge, **1 astenuto**, come sopra riportati,

D E L I B E R A

Per tutto quanto espresso in premessa

- di prendere atto del Piano Sociale Regionale 2025–2027 e Piano Regionale di contrasto alla povertà 2025-2027, approvato dalla Regione Molise con Deliberazione Consiliare n. 34 del 3.06.2025 (Pubblicazione BURM - edizione straordinaria n. 30 del 17.06.2025);
- di approvare, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, lo schema di Convenzione tra i comuni dell'Ambito Territoriale Sociale Medio Molise per l'esercizio e la gestione in forma associata del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e socio-sanitari territoriali, approvato con Deliberazione del Comitato dei Sindaci del costituendo ATS Medio Molise n. 4 del 16.02.2026, e che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di delegare il Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, a sottoscrivere la suddetta Convenzione;
- di inviare copia della presente deliberazione all'Area Direzione Autonoma dell'Ambito Territoriale Medio Molise del Comune di Campobasso che provvederà a trasmetterla al Servizio Programmazione Politiche Sociali della Regione Molise per i conseguenziali adempimenti di competenza;

Procedutosi, pertanto, alle operazioni di voto, per l'immediata eseguibilità, per appello nominale, con il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 28 (Forte Marialuisa, Andreola Valter, Annuario Mario, Bozza Giuseppina, Colagiovanni Salvatore, De Benedittis Aldo, De Iasio Vincenzo, De Lucia Sabusco Sandra, Di Giorgio Giovanni, Esposito Domenico, Fimiani Maria Concetta, Iafigliola Sabino, Lopriore Liberio, Madonna Antonio, Maroncelli Gianluca, Messere Nicola, Montanaro Pietro,

Pilone Francesco, Praitano Luca, Ramundo Stefano, Sanginario Francesco, Terzano Bartolomeo, Tramontano Alberto, Trivisonno Annamaria, Trivisonno Antonella, Varra Giovanni, Vinciguerra Antonio, Viola Giovanna);

Consiglieri assenti n. 5 (Cefaratti Nicola, Di Claudio Stefania, Lombardi Stefano, Pascale Alessandro, Ruta Giuseppe);

Voti favorevoli n. 27 (Forte Marialuisa, Andreola Valter, Annuario Mario, Bozza Giuseppina, Colagiovanni Salvatore, De Benedittis Aldo, De Iasio Vincenzo, De Lucia Sabusco Sandra, Di Giorgio Giovanni, Esposito Domenico, Fimiani Maria Concetta, Iafigliola Sabino, Lopriore Liberio, Madonna Antonio, Maroncelli Gianluca, Messere Nicola, Montanaro Pietro, Praitano Luca, Ramundo Stefano, Sanginario Francesco, Terzano Bartolomeo, Tramontano Alberto, Trivisonno Annamaria, Trivisonno Antonella, Varra Giovanni, Vinciguerra Antonio, Viola Giovanna);

Consiglieri contrari n. 1 (Pilone Francesco);

Consiglieri astenuti n. 0.

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art.134, co. 4, del D. Lgs.n. 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Presidente del Consiglio
Varra Giovanni

Il Segretario Generale
Guglielmi Anna Maria